



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 80728 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 20/10/2020, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 83, co 7, lett. h) del D.L. 18/2020, con assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1* E *Parte_2* (C.F. *C.F._2*

elettivamente domiciliati in Roma, Via Emanuele Filiberto n. 166, presso lo studio degli avv.ti Antonio Corvasce e Sofia Pasquino che li rappresentano e difendono per procura in atti

ATTORI

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._3*)

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Sabatini n. 150, presso lo studio dell'avv. Domenico Falato che la rappresenta e difende per procura in atti

E

Controparte_2 (C.F. *C.F._4*)

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carlo Felice n. 103, presso lo studio dell'avv. Giovan Filippo Ermini che lo rappresenta e difende per procura in atti

CONVENUTI

OGGETTO: compravendita

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al II comma dell’art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell’art. 16-bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).

Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.

Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.

Parte_1 e Parte_2 hanno agito in giudizio nei confronti di Controparte_3 al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: *“I. accertarsi e dichiararsi che il contratto di vendita delle porzioni immobiliari per cui è causa, stipulato tra le odierne parti del giudizio è parzialmente nullo, nella parte in cui si stabilisce il prezzo di vendita; III. accertarsi e dichiararsi che il prezzo massimo di cessione dei cespiti ceduti dal convenuto, alla data di stipulazione del contratto di compravendita qui contestato, è quello, stabilito “ex lege”, di € 94.250,91 o, in via gradata, quello, sempre determinato “ex lege”, che emergerà all’esito del presente giudizio. IV. Per l’effetto, voglia il sig. giudice disporre, ai sensi del combinato disposto delle sopra citate norme imperative di settore, la sostituzione automatica del suddetto prezzo di vendita, come sopra dichiarato nullo, con quella stabilito “ex lege”, di € 204.749,09 o, in via gradata, con quello, “ex lege”, che emergerà all’esito del presente giudizio. V. Per l’ulteriore effetto, condannarsi la sig.ra Controparte_1, alla restituzione/ripetizione in favore dei sig.ri Parte_1 e Parte_2 di quanto da quest’ultimi indebitamente pagato al suddetto convenuto, per la causali di cui sopra, pari ad € 204.749,09 o, in via gradata, di quella somma, sempre determinata “ex lege”, che emergerà all’esito del presente giudizio; in via estremamente gradata, condannare la sig.ra CP_1, in solido con il notaio rogante dott. CP_2 a pagare quest’ultima somma, in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni materiali ed*

immateriali da questi ultimi patiti per le causali di cui in narrativa. VI. Accertarsi e dichiararsi tutti gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali, ovvero, tra gli altri, il danno emergente, il lucro cessante, la perdita di chances, il danno esistenziale e morale, ecc., patiti dai sig.ri **Parte_1** e **Parte_2** a seguito della suddetta intervenuta violazione, da parte di tutti i convenuti, del “Prezzo Massimo di Cessione” e, pertanto, di tutte le norme imperative di settore citate in narrativa, relativamente all'alloggio per cui è causa; per l'effetto, condannare tutti i convenuti, in solido tra loro o, in via gradata, ognuno per quanto di ragione, al pagamento, in favore degli attori, dell'ulteriore importo di € 204.749,09 o, in via gradata, della maggiore o minore somma che il sig. Giudice riterrà giusta e/o equa. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione come per legge e, comunque, entro il limite di € 259.000,00. VIII. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Parte attrice ha esposto: 1) di aver acquistato da **Controparte_1** per atto a rogito del notaio **Controparte_2** del 30/11/2006, rep. 76789/16219, registrato a Roma in data 5/12/2006, la proprietà superficiaria degli immobili, siti nel Comune di Roma, località Cecchignola Sud, Piano di Zona “C/5 Comparto D/parte”, costituiti da due corpi di fabbrica (meglio descritti in atti), versando l'importo di € 299.000,00; 2) che tali beni, costruiti in edilizia agevolata, facevano parte di un complesso edificato in forza della Convenzione urbanistica, stipulata ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/1971, tra la **Controparte_4** ” e il **CP_5** di Roma, con atto a rogito del notaio dott. **Persona_1** rep. n. 8/4 del 27/07/1988, registrato a Roma in data il 5/08/1988 al protocollo n. 40357 Vol. 1/V e trascritto in data 5/08/1988 presso la Conservatoria dei RR.II di Roma ai nn. 40357 di formalità, serie IV; 3) che gli immobili erano stati trasferiti da detta società cooperativa a **Controparte_1** con atto pubblico del 26/09/1991 a rogito del notaio **Per_2** [...], rep. 48873/13475, registrato a Roma in data 10/10/1991 con il protocollo n. 48734 Serie 1V, a fronte di un corrispettivo di Lire 119.200.000; 4) che gli stessi erano gravati dal vincolo del prezzo massimo di cessione, derivante dal combinato disposto dell'art. 35 della Legge n. 865/1971, dell'art. 18 del D.P.R. n. 380/2001 nonché dell'art. 14 della predetta Convenzione, e che tale prezzo era quantificabile in € 94.250,91; 5) che parte venditrice non l'aveva informata del divieto di commercializzare l'immobile acquistato a prezzo di libero di mercato; 6) che, avendo appreso successivamente dell'esistenza di tale vincolo, aveva contestato alla convenuta, con lettera raccomandata del 17/4/2018, la nullità parziale del contratto di compravendita, per la parte eccedente il prezzo massimo di cessione, e di aver conseguentemente domandato la ripetizione di quanto indebitamente pagato in eccesso, pari a € 204.749,09, senza ottenere un positivo riscontro; 7) che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1419 e 1339 c.c., dell'art. 14 della convenzione urbanistica ex art. 35 della Legge n. 865/1971, e di quanto affermato dalla Suprema Corte, con la

sentenza a Sezioni Unite n. 18135/2015, doveva essere dichiarata la nullità parziale dell'atto pubblico di compravendita con la sostituzione automatica della clausola nulla, relativa al prezzo di cessione, con il prezzo sopra indicato, e **Controparte_1** doveva essere condannata alla restituzione della somma che aveva ricevuto indebitamente, pari a € 204.749,09, o, in via graduata, a quella calcolata "ex lege" in corso di causa; 8) che in via graduata, la somma di € 204.749,09 era dovuta dalla **CP_1** in solido con il notaio **CP_2** anche per la violazione dell'art. 28 della L.P. notarile per aver rogato, quest'ultimo, un atto parzialmente nullo, anche per la violazione degli artt. 1175, 1176, 1759 e 1760 c.c. o, ognuno per quanto di ragione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, materiali ed immateriali, patiti a causa degli illeciti comportamenti tenuti dai suddetti convenuti in occasione della stipulazione del contratto di compravendita immobiliare per cui è causa (quali, tra gli altri: danno emergente, lucro cessante, danno derivante dall'aver dovuto contrarre un mutuo eccedente il valore dell'alloggio ed essendosi obbligato a pagare interessi eccessivi, in via di quantificazione, giusto contratto di mutuo indicato in atti, imposte e tasse, perdita di chances, danno morale); 9) che emergeva la responsabilità professionale del notaio **CP_2** ai sensi dell'art. 28 della L.P. notarile, per aver rogato un atto parzialmente nullo e, inoltre, per non aver diligentemente adempiuto al suo mandato e, in particolare, per non aver segnalato che il bene oggetto del contratto da lui rogato, fosse gravato dal vincolo del prezzo massimo di cessione.

Controparte_3 ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: *"In via preliminare: 1) Alla luce dell'art. 25-undecies della Legge 136/2018, in vigore dal 19/12/18 e dell'avvenuto deposito e protocollazione dell'istanza di affrancazione da parte della convenuta (all. 5) Voglia l'Ill.mo Giudice accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio e delle domande degli attori di dichiarazione di nullità parziale del contratto di compravendita e di conseguente ripetizione del presunto indebito nonché di risarcimento danni e/o in ogni caso di tutte le domande dagli stessi proposte; 2) Poiché in virtù della nuova normativa la rimozione del vincolo estingue ogni pretesa di rimborso della differenza di prezzo, quale quella avanzata dai ricorrenti, qualora il Giudice non dovesse ritenere di dichiarare improcedibile il giudizio sulla base della sola presentazione dell'istanza di affrancazione Voglia lo stesso sospendere il giudizio e/o concedere un lungo rinvio della prima udienza al fine di consentire la conclusione della procedura di affrancazione per poi, dichiarare improcedibile il giudizio o cessata la materia del contendere una volta accertata e verificata la effettiva rimozione del vincolo all'immobile oggetto di causa; Nel merito: In via preliminare 3) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori Sig.ri **Parte_2** e **Pt_1** [...] di richiedere alla Sig.ra **Controparte_1** la restituzione/ripetizione del presunto indebito così come indicato nell'atto di citazione, quantificato nella somma pari alla differenza tra il prezzo*

pagato e quello massimo di cessione e/o in qualunque altro importo, per superamento del termine decennale tra la stipula dell'atto di vendita del 30/11/2006 e la prima missiva dell'Avv. Corvasce del 09/04/18, nonché accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori a richiedere alla Sig.ra Controparte_1 il risarcimento dei presunti danni subiti, così come indicati nella citazione, per superamento del termine sia quinquennale che decennale dalla stipula dell'atto di vendita del 30/11/2006 e la prima missiva dell'Avv. Corvasce del 09/04/18 e per l'effetto rigettare tutte le domande degli attori. In via principale: 4) rigettare tutte le domande proposte dagli attori nel proprio atto di citazione nei confronti della Sig.ra Controparte_1, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti, ed in particolare per intervenuta prescrizione così come sopra indicato, accertando e dichiarando la validità della clausola di determinazione del prezzo di cui all'art. 4 del contratto di compravendita oggetto di giudizio; 5) accertare l'inapplicabilità del prezzo massimo di cessione sopra indicato alla fattispecie in oggetto, per tutti i motivi sopra esposti; 6) accertare e dichiarare che l'unico importo che l'attrice dovrà pagare è quello necessario per ottenere l'affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile oggetto di causa, nella misura che verrà stabilita in corso di causa tramite CTU o che verrà comunicata da CP_6 all'esito della domanda di affrancazione dalla stessa già depositata, ordinando alla convenuta il pagamento di tale importo in favore degli attori o, in alternativa, direttamente a CP_6 ordinandole in tale ultimo caso di effettuare direttamente la rimozione del vincolo, cosa che la stessa intende autonomamente fare come già dimostrato con il deposito dell'istanza di affrancazione; In via subordinata 7) Nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le precedenti conclusioni Voglia l'Ill.mo Giudice, in via subordinata e riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o annullabilità del contratto di compravendita oggetto di causa per carenza dei requisiti soggettivi in capo agli attori per acquistare il bene al prezzo massimo di cessione e/o per difetto della volontà negoziale della Sig.ra Controparte_1 di cedere il bene a tale prezzo diverso da quello pattuito, con conseguente obbligo di ritrasferimento della proprietà del bene da parte degli attori alla convenuta e restituzione da parte di quest'ultima del prezzo di vendita, al netto della somma dovuta dagli attori per l'occupazione ed il godimento del bene dalla data del rogito alla data della pronuncia che dovesse dichiarare nullo o annullare tale contratto di compravendita, considerando una somma mensile di euro 1.000,00 per l'occupazione dell'immobile o quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

La convenuta ha sostanzialmente eccepito: 1) l'improcedibilità del giudizio e delle domande attoree per intervenuto deposito e protocollazione dell'istanza di affrancazione dell'immobile oggetto di causa ex art 25 undecies L 136/2018; 2) l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori a richiedere sia la

restituzione/ripetizione del presunto indebito, per superamento del termine decennale tra la stipula dell'atto di vendita del 30/11/2006 e la prima missiva dell'avv. Corvasce del 09/04/18 nonché per intervenuta prescrizione del diritto degli attori a richiedere il risarcimento dei presunti danni subiti per superamento del termine sia quinquennale che decennale dalla stipula dell'atto di vendita del 30/11/2006 e la prima missiva dell'avv. Corvasce del 09/04/18; 3) l'inapplicabilità al rogito oggetto di causa del vincolo del prezzo massimo di cessione e la non retroattività e vincolatività della sentenza delle Sezioni Unite n. 18135/2015; 4) che, all'epoca del rogito di compravendita, fosse consolidato e univoco l'orientamento relativo alla non applicabilità del prezzo massimo di cessione alle vendite successive alla prima, come risultava dalla risposta al quesito n. 5921/2005 del Consiglio Nazionale del Notariato, dal parere n. 132/2009 della *Org_1* dalla nota del 2/12/2010, prot. n. 71370, del *Org_2* e dalla sentenza della Corte di Cassazione Sez. 2 n. 7630 del 2011; 5) che, nell'ipotesi di accoglimento delle tesi attoree in merito alla applicabilità del prezzo massimo di cessione e della sua sostituzione automatica al prezzo pattuito, avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità dell'intero atto di compravendita oggetto di causa per carenza in capo agli attori dei requisiti soggettivi per accedere alla vendita al prezzo calmierato e per grave carenza di volontà contrattuale da parte della venditrice di concludere un contratto a condizioni diverse da quelle liberamente pattuite; 4) l'infondatezza della domanda di risarcimento danni.

Controparte_2 ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1. in via preliminare: – dichiarare prescritto il credito degli attori; 2. nel merito: - respingere la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”.

Il convenuto ha eccepito: 1) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale dedotto dagli attori, risalendo la eventuale violazione di legge al momento della stipulazione dell'atto, avvenuta in data 30/11/2006; 2) l'insussistenza di una responsabilità del notaio nella vicenda come riconosciuto in altri casi precedenti da questo Tribunale.

In via preliminare, devono dichiararsi inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere (v. Cass. Civ. Sez. III, 12/7/2005 n. 14611).

Passando all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre ricordare in diritto che l'edilizia convenzionata si colloca nel più ampio quadro dell'edilizia residenziale pubblica, mirante a sopperire al fabbisogno abitativo di categorie sociali di limitate capacità economiche e richiede la stipulazione preventiva di una convenzione con il Comune proprietario, con la quale viene riconosciuta al concessionario la disponibilità di un'area ai fini della sua urbanizzazione e vengono assunti obblighi

relativi all'edificazione degli alloggi e alla successiva assegnazione degli stessi.

Tra le tipologie di convenzioni normativamente previste vi sono quelle di cui all'art. 35 della L. 22/10/1971 n. 865, con le quali i Comuni possono concedere a soggetti privati, o pubblici, a fini edificatori, aree ricomprese nei piani di edilizia economica e popolare (cosiddetti P.E.E.P.), che vengono espropriate dai Comuni, per essere destinate alla realizzazione di immobili di edilizia economico popolare, e successivamente cedute a questo fine ai concessionari, in piena proprietà o limitatamente al diritto di superficie.

Per le aree cedute in piena proprietà, regolate dall'art. 35, comma 11, e seguenti della L. n. 865/1971 era originariamente previsto un divieto di alienazione per 20 anni, un vincolo sul prezzo di cessione e sul canone di locazione (art. 35 commi da 15 a 19), la cui determinazione era rimessa alle convenzioni e agli atti amministrativi delegati del CP_5 e la nullità degli atti di cessione compiuti in violazione del divieto di alienazione (art. 35 comma 19); con l'art. 20 della L. n. 179/1992 (Legge Per_3 [...]), come modificato dall'art. 3 della L. n. 85/1994, si è poi stabilito che gli alloggi di edilizia agevolata potevano essere alienati, o locati nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione, o dall'acquisto, previa autorizzazione della Org_1 quando sussistevano gravi, sopravvenuti e documentati motivi e che decorso il termine di cinque anni gli alloggi stessi potevano essere alienati, o locati ad altri assegnatari, mentre con l'art. 23 della L. n. 179/1992, entrato in vigore il 15/3/1992, è stato abolito il divieto di alienazione delle aree cedute in proprietà ed è stato abolito l'art. 35, comma 15 della L. n. 865/1971 che prevedeva la nullità per violazione del divieto di alienazione e i criteri da applicare da parte dei Comuni per la determinazione dei prezzi massimi di cessione.

Per le aree cedute in diritto di superficie (per periodi variabili da 60 a 99 anni), regolate dall'art. 35 commi 7 e 8 della L. n. 865/1971, il regime di circolazione degli immobili è rimesso alle convenzioni stipulate tra il CP_5 e i soggetti concessionari dell'area da edificare; tali convenzioni devono prevedere, tra l'altro, il corrispettivo della concessione, le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare, i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, i criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita, le sanzioni a carico del concessionario in ipotesi di violazione del regime convenzionale nonché vincoli all'alienabilità del bene; per l'individuazione dei criteri relativi alla determinazione del canone di locazione e del prezzo di cessione e delle sanzioni a carico del concessionario è stata prevista la deliberazione del Consiglio Comunale; nessuna modifica della disciplina è stata introdotta per le aree cedute in diritto di superficie dalla L. n. 179/1992, che hanno continuato ad essere regolate dall'art. 35 commi 7 e 8 della L. n. 865/1971 e dalla disciplina attuativa delle convenzioni, che oltre ad essere delegate dalla legge a fissare

il prezzo massimo di cessione, regolano anche la cedibilità del diritto di superficie.

La Suprema Corte a Sezioni Unite, interpretando retroattivamente la normativa relativa agli immobili di edilizia agevolata convenzionata costruiti ai sensi dell'art. 35 della L. n. 865/1971, ha precisato che il vincolo sulla determinazione del prezzo previsto nella vendita di tali alloggi, non è soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare e anzi, in assenza di convenzione ad hoc, segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita (v. Cass. Civ., Sez., Sez. Un., 16/09/2015, n. 18135) e così di fatto ha ribaltato l'orientamento in precedenza di gran lunga prevalente della Giurisprudenza, del Notariato e dei Comuni, che per anni avevano ritenuto che, dopo il primo trasferimento dell'immobile, il vincolo del prezzo massimo di cessione non fosse più operante.

Su tale quadro normativo e giurisprudenziale è intervenuto l'articolo 25-undecies, comma 1, lettera b), del D.L. 23/10/2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2018, n. 136 che ha sostituito il comma 49-bis dell'art. 31 della Legge n. 448/1998 ("I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta' o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non piu' titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalita' per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati") e ha introdotto il comma 49-quater del citato art. 31 ("In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione

dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva”), stabilendo che tali disposizioni si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Appare evidente che, con l'introduzione delle citate disposizioni, il Legislatore del 2018 ha: 1) esteso la legittimazione a richiedere l'affrancazione dell'immobile dal vincolo reale del prezzo massimo di cessione a tutti coloro che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene e, quindi, anche ai venditori; 2) previsto che, durante la procedura amministrativa di affrancazione, il contratto di trasferimento dell'alloggio non produca effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato; 3) stabilito che l'avvenuta rimozione del vincolo, a seguito della positiva conclusione della procedura amministrativa di affrancazione, determini l'estinzione della “pretesa di rimborso della predetta differenza a qualunque titolo richiesto” (cioè della pretesa alla ripetizione della differenza tra prezzo pattuito e prezzo massimo di cessione), già esercitata dall'acquirente dell'immobile, facendo quindi venire meno il carattere indebito del pagamento del corrispettivo eccedente il prezzo massimo di cessione fin dal momento della conclusione del contratto; 4) esteso tale disciplina sull'affrancazione dall'onere reale del prezzo massimo di cessione anche alle compravendite intervenute prima della sua entrata in vigore.

Pertanto, a seguito di tale modifica normativa, il venditore può presentare istanza per l'affrancazione dell'immobile alienato dal vincolo del prezzo massimo di cessione e così facendo - proprio perché in pendenza della procedura di rimozione del vincolo derivata dalla presentazione dell'istanza, il contratto di compravendita diventa inefficace limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato -, paralizza l'azione di ripetizione della suddetta differenza proposta, nei suoi confronti, dal soggetto che ha acquistato l'alloggio a prezzo di mercato.

Ebbene *Controparte_3* ha dimostrato, sin dalla sua costituzione in giudizio, l'avvenuta presentazione dell'istanza di affrancazione dell'immobile oggetto di causa dal vincolo del prezzo massimo di cessione (cfr. istanza prot. n. QI/36092/2019 in atti), così determinando l'applicabilità alla fattispecie della suddetta normativa, introdotta dal D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018.

A fronte di ciò, parte attrice, nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. e in tutti gli atti successivi, ha sollevato numerose eccezioni di incostituzionalità della nuova normativa.

Osserva il Tribunale che tali censure non meritano di essere condivise.

Non si ritiene, in primo luogo, che tale normativa sia incostituzionale per violazione del principio di irretroattività della legge civile.

In materia civile non esiste, infatti, un principio assoluto e costituzionalmente tutelato di intangibilità dei diritti, salvo il limite del giudicato, e va precisato che l'intervento del legislatore è stato giustificato dall'esigenza di comporre il conflitto sociale di recente insorto tra acquirenti e alienanti di immobili di edilizia agevolata convenzionata, e di garantire tra essi il principio di uguaglianza che era stato compromesso a causa della retroattività dell'interpretazione della normativa di settore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e della non retroattività della normativa sull'affrancazione.

Va aggiunto che alcun esproprio ha realizzato la riforma in esame, in quanto gli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata convenzionata non sono stati privati del diritto di superficie o del diritto di proprietà né tanto meno sono stati oggetto di un prelievo forzoso, ma si è semplicemente voluto evitare che tali soggetti, che avevano comperato i suddetti immobili a prezzo di mercato anziché a prezzo massimo di cessione, potessero speculare a danno dei soggetti venditori, approfittando della retroattività dell'interpretazione fornita dalla citata sentenza n. 18135/2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e della non retroattività della disciplina dell'affrancazione della L.n. 448/1998 nel testo anteriore alla riforma.

Occorre altresì evidenziare che la riforma non lede nemmeno il principio del buon andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Invero già prima della L. n. 136/2018 era previsto per gli edifici di edilizia agevolata convenzionata assegnati ai privati che, in alternativa al ritorno della proprietà al patrimonio indisponibile del Comune alla scadenza del diritto di superficie, il titolare potesse riscattare la proprietà previo pagamento al Comune di un importo per l'affrancazione, ed era stabilita dalla L. n. 448/1998 la possibilità, per il solo titolare, di liberare l'immobile dall'onere reale del prezzo massimo di cessione per potere trasferire il diritto a terzi senza vincolo di prezzo, ben potendo l'ente pubblico, dopo avere imposto la destinazione per un certo tempo di un complesso edilizio all'uso abitativo di categorie sociali protette, rimettere l'immobile sul mercato libero, recuperando attraverso il corrispettivo dell'affrancazione l'originario contributo economico pubblico.

Parte attrice ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 24 co.1, 102 e 107 co.1, Cost. in quanto l'applicazione della nuova normativa sui giudizi in corso costituirebbe una indebita ingerenza del potere legislativo sull'esito del processo nonché la violazione degli artt. 3 primo e secondo comma, 24, 101, 102, 104, 111, 117, primo comma, della Cost. e art. 6 della CEDU per violazione del diritto a un giusto processo, all'effettiva tutela giudiziaria e all'invulnerabilità delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

Anche i suddetti profili di incostituzionalità sono manifestatamente infondati.

La sentenza n. 12/2018 della Corte Costituzionale ha stabilito, invero, che non è vietato al Legislatore,

al di fuori dei casi di tutela privilegiata riservata alla materia penale dall'art. 25 comma 2° della Costituzione, emanare norme retroattive innovative o d'interpretazione autentica, con riferimento alla funzione giurisdizionale, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare i principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che costituiscono altrettanti motivi di interesse generale ai sensi della Carta CEDU (vedi in tal senso Corte Cost. 9.7.2015 n. 146; Corte Cost. 4.6.2014 n. 156; Corte Cost. 20.11.2012 n. 264), mentre non è consentito risolvere con la forma della Legge specifiche controversie violando i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e giurisdizionale e concernenti la tutela di diritti ed interessi legittimi (vedi in tal senso anche Corte Cost. n. 85/2013; Corte Cost. n. 374/2000; Corte Cost. n. 94/2009) e che il principio della parità delle parti, che caratterizza il giusto processo tutelato dall'art. 111 della Costituzione, è violato quando il Legislatore immette nell'ordinamento una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento tra le due posizioni in gioco (Corte Cost. n. 191/2014; Corte Cost. n. 186/2013).

Va aggiunto che l'art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, vieta l'ingerenza del Legislatore nell'amministrazione della giustizia per influenzare l'esito di particolari controversie, e che elementi sintomatici dell'uso distorto della funzione legislativa secondo la Corte EDU sono il lungo tempo trascorso tra la normativa sopravvenuta e l'insorgere della problematica, il fatto che lo Stato sia parte del giudizio sul quale influisce l'intervento normativo e l'imprevedibilità di tale intervento (cfr. le sentenze della Corte EDU del 24/6/2014 sulle cause di *Parte_3* contro *Org_*, di *Pt_4* contro *Org_* e di *Org_4* contro *Org_5* e la sentenza della Corte EDU 15/4/2014 di Stefanetti contro *Org_*).

Ebbene la riforma in esame anzitutto non incide su una singola controversia, ma su un consistente contenzioso pendente nel quale lo Stato Italiano non è parte, che è derivato dal mutamento interpretativo operato dalla Suprema Corte in materia di prezzo massimo di cessione, con la sentenza n. 18135/2015 più volte citata.

Occorre altresì precisare che tale decisione, anche se aveva indicato la finalità di contrastare le condotte speculative dei soggetti i quali, dopo aver acquistato gli alloggi di edilizia agevolata convenzionata, li avevano poi rivenduti a prezzo di mercato, aveva finito per favorire, come si è detto, condotte speculative inverse degli acquirenti in danno degli alienanti, potendo i primi agire per ottenere la restituzione della differenza di prezzo e poi liberare il bene attraverso l'affrancazione del vincolo, per poter a loro volta rivendere l'immobile a prezzo di mercato, e dovendo invece i secondi subire incolpevolmente gli effetti della mutata interpretazione giurisprudenziale, senza poter richiedere, secondo la normativa ante-riforma, l'affrancazione.

A fronte di tale fenomeno speculativo e dell'ampio contenzioso che ne era seguito, con la formazione

di associazioni di categoria degli alienanti e degli acquirenti e il sorgere di iniziative popolari volte a ottenere una riforma della disciplina dell'affrancazione dal vincolo reale del prezzo massimo di cessione, l'intervento del Legislatore era ampiamente prevedibile ed è stato tutto sommato tempestivo. Deve altresì essere evidenziato che la soluzione individuata dalla Legge del 2018 può considerarsi equa poiché evita speculazioni paralizzando l'azione di ripetizione e contempera gli interessi delle parti, potendo i venditori presentare istanza di affrancazione, sostenendone i costi e così controbilanciando l'arricchimento che avevano ottenuto con l'alienazione degli immobili a prezzo di mercato, e potendo gli acquirenti, dopo aver ottenuto la liberazione dall'onere reale a spese delle controparti, rivenderli a prezzo non vincolato.

Né risulta che la nuova normativa abbia limitato la possibilità prevista per i cittadini aventi diritto (in regola con i requisiti soggettivi), di accedere alla proprietà alle condizioni agevolate previste nelle Convenzioni ex art. 35 della Legge 865/1971 o che abbia generato una disparità di trattamento con gli acquirenti successivi essendo la stessa finalizzata, come si è detto, ad evitare speculazioni poste in essere proprio da questi ultimi e a contemperare gli interessi delle parti.

Ne deriva che le tutte le eccezioni di incostituzionalità avanzate da parte attrice siano manifestamente infondate.

A fronte di tali considerazioni, il fatto che un arbitro abbia invece sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 49 bis, ter e quater della L. 448/1998, così come novellato dall'art. 25 undecies della L. 136/2018 - secondo quanto allegato da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni - non appare essere rilevante.

Va infine precisato che in questa sede non può sindacarsi la completezza o l'accoglibilità dell'istanza di affrancazione che è stata legittimamente proposta, nel caso concreto, dalla parte venditrice (potendo tale istanza essere presentata - come si è detto - da tutti coloro che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile).

Deve pertanto ritenersi, alla luce di quanto sinora esposto, che la domanda di ripetizione di indebito avanzata da *Parte_1* e *Parte_2* per ottenere la condanna di *Controparte_3* al pagamento della differenza tra il prezzo di mercato pagato per l'acquisto del bene e il prezzo massimo di cessione, in quanto paralizzata dalla avvenuta presentazione dell'istanza di affrancazione, sia improseguibile.

Le domande formulate da parte attrice volte a ottenere l'accertamento della parziale nullità del contratto di compravendita stipulato tra le parti, la determinazione del prezzo massimo di cessione dell'immobile e la sostituzione, nel contratto di compravendita, della clausola relativa al prezzo con il prezzo stabilito ex lege, essendo tutte finalizzate all'accoglimento dell'azione di ripetizione, sono

inammissibili per carenza di interesse (avendo la giurisprudenza di legittimità più volte affermato che l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione: cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 08/05/2017, n. 11204; Cass. Civ., Sez. II, 05/02/2016, n. 2292).

Passando allo scrutinio delle ulteriori domande attoree, occorre precisare che la domanda risarcitoria proposta dal compratore che lamenti la presenza sul bene acquistato di un onere reale, qual è il vincolo sulla determinazione del prezzo secondo quanto autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 18135/2015 citata), deve essere inquadrata nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 1489 c.c., la quale disciplina proprio il caso in cui la cosa venduta risulti gravata da oneri o diritti, reali o personali.

Va inoltre ricordato in diritto che, ai fini della proponibilità dell'azione di cui all'art 1489 c.c., è necessario che il compratore non abbia avuto conoscenza, e non ne potesse avere con l'ordinaria diligenza, dell'esistenza sulla cosa venduta dell'onere, ovvero del diritto personale o reale del terzo.

Ciò posto si rileva, al riguardo, che la Suprema Corte ha chiarito che il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, derivando direttamente dalla legge, comporta una presunzione "ex lege" di conoscenza da parte di tutti i cittadini, sicché deve escludersi che il compratore di un immobile, il quale assuma di avere ignorato, nel momento di conclusione della vendita, successivo a detta approvazione, i vincoli urbanistici cui esso è soggetto, possa invocare la garanzia ex art. 1489 c.c., per gli oneri non apparenti e non dichiarati, salva l'eventuale responsabilità assunta dal venditore con l'espressa dichiarazione di garanzia circa la libertà dell'immobile alienato ove sia riferibile anche ai vincoli derivanti da strumenti urbanistici (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 27/12/2017, n. 30951).

Ebbene non risulta che l'alienante avesse espressamente garantito l'assenza di vincoli sul bene venduto derivanti da strumenti urbanistici, non essendo a tal fine idoneo l'aver utilizzato nel contratto la generica espressione di cui all'art. 3 *“ne garantisce inoltre la libertà da pesi, vincoli, canoni, oneri, privilegi fiscali ipoteche ...”* che si esaurisce in una mera clausola di stile, anche perché al precedente art. 2 la parte acquirente aveva dichiarato *“di aver ricevuto copia della richiamata convenzione e di ben conoscere ed accettare tutte le clausole riportate nella stessa, di accettarle integralmente articolo per articolo nel suo complesso senza eccezioni né riserve cosicché tutte le norme e le pattuizioni della convenzione stessa devono intendersi parte integrante della vendita oggetto del presente atto ”* (cfr. contratto del 30/11/2006 in atti).

Alle luce delle suesposte considerazioni deve pertanto concludersi che le domande risarcitorie proposte da **Parte_1** e **Parte_2** nei confronti della venditrice **Controparte_1** debbano essere

rigettate.

Le dichiarazioni di improseguibilità della domanda di ripetizione, di inammissibilità delle domande volte a ottenere l'accertamento della parziale nullità del contratto di compravendita, la determinazione del prezzo massimo di cessione e la sostituzione della clausola relativa al prezzo nonché il rigetto delle domande risarcitorie esimono il Giudicante dallo scrutinio delle domande riconvenzionali spiegate da

Controparte_1

Quanto alle domande avanzate dagli attori nei confronti del notaio *CP_2* intese a far valere la sua responsabilità professionale per non averli resi edotti dell'esistenza del vincolo del prezzo massimo di cessione sull'immobile oggetto della compravendita, si ritiene che anche tali domande siano infondate e debbano essere respinte.

Occorre premettere in diritto che, ai fini della responsabilità del notaio a norma della L. n. 89 del 1913, art. 28, è necessario che l'atto redatto dal medesimo sia espressamente proibito dalla legge.

L'avverbio "espressamente", va inteso come "inequivocamente", per cui si riferisce a contrasti dell'atto con la legge, che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione di nullità deriva solo attraverso la disposizione generale di cui all'art. 1418 c.c., comma 1, per effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale e dottrinale.

La ratio della normativa in esame impone pertanto di ritenere che al notaio non possono addossarsi compiti ermeneutici (con le connesse responsabilità) in presenza di incertezze interpretative oggettive. L'irricevibilità dell'atto si giustifica, invece, quando il divieto possa desumersi in via del tutto pacifica e incontrastata da un orientamento interpretativo ormai consolidato sul punto (cfr. in motivazione Cass. Civ. Sez. VI, 13/10/2011, n. 21202).

Ciò comporta che, con riferimento al contratto per cui è causa, alcuna responsabilità professionale possa essere ascritta al notaio, essendo stato rogato l'atto in data 30/11/2006 e dunque ben prima dell'intervento della più volte citata sentenza n. 1835 del 16/09/2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in un periodo nel quale l'orientamento prevalente della giurisprudenza era contrario alla tesi della permanenza del vincolo di cessione sugli immobili di edilizia convenzionata dopo il primo trasferimento, e nello stesso senso erano anche il parere espresso dal Consiglio Nazionale del Notariato e le indicazioni fornite dal *Org_2*

Quanto infine alle spese di lite relative al rapporto processuale attori - convenuta *Controparte_1* considerato che la decisione è stata emessa in forza di un Decreto Legge convertito dopo la notifica dell'atto di citazione, si ritiene che sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come integrato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 2018.

Le spese di lite sostenute dal notaio *CP_2* seguono invece la soccombenza degli attori e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/ trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Dichiarare improseguibile la domanda di ripetizione di indebito avanzata da *Parte_1* e *Pt_2* [...] nei confronti di *Controparte_3*
2. Dichiarare inammissibili per carenza di interesse le domande sopra indicate sub I, III e IV formulate da *Parte_1* e *Parte_2*
3. Rigetta le domande risarcitorie proposte dagli attori nei confronti di *Controparte_3* e di [...] *CP_2* ;
4. Condanna *Parte_1* e *Parte_2* in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute da *Controparte_2* , liquidate in € 8.030,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
5. Compensa le spese tra gli attori e la convenuta *Controparte_3*

Così deciso in Roma il 13/02/2021

Il Giudice
Dott. Raffaele Miele